P U T U S A N

Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALPIANI ALIAS ALPI BIN MUHAMMAD KURNAIN (ALM);**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 2001;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg. Srikandi Raya No. 23 RT 025 RW 002, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/87/VI/2025/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2025 perpanjangan sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 29 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/87. a/VI/2025/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2025 sampai dengan tanggal 04 Desember 2025;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 18 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNAIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNAIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar ***Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*** Subsidiair ***enam (6) Bulan*** Penjara.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil / WA 081351345062 dan no Imei 357203096820435

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DA 6241 OP dengan Nomor rangka: MH1JFS116BK773029, nomor Mesin: JF51E1761654

Dirampas untuk Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNAIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kelayan A tepatnya di dalam Gang Srikandi Raya No.23 Rt.025 Rw.002 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (*nol koma nol tiga*) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan nomor WA 0813-5134-6062 yang belakangan diketahui merupakan nomor terdakwa ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm), selanjutnya salah satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yaitu saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN, S.H. ditugaskan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Gas/16.e/VI/2025/Resnarkoba tertanggal 23 Juni 2025 dengan cara menghubungi nomor WA terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Setelah terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, terdakwa bersepakat bertemu dengan saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN di depan Gang Srikandi Raya, lalu terdakwa mengajak saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN berjalan masuk ke dalam gang untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di pagar rumah orang sekitar dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN yang mana pada saat itu terdakwa sempat menurunkan harga sabu menjadi Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN tetap meminta terdakwa mencarikan sabu sesuai pesanannya. Beberapa saat kemudian sekira pukul 17.35 Wita, sesaat saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN ingin menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RAHMADANI dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa:

- *1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram*
- *1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu*
- *1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil/WA 081351345062 dan No Imei 357203096820435*

- Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi SAHIDIN Als DAUT (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 16.00 wita melalui telpon, setelah diarahkan untuk menyerahkan uang pembelian sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY (dalam berkas terpisah), maka terdakwa menemui saksi ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Ampalam dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut. Terdakwa kemudian disuruh menunggu sementara saksi ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY menuju ke rumah saksi SAHIDIN Als DAUT yang berada di sebelah rumahnya untuk mengambilkan sabu pesanan terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.15 terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu pesanannya yang selanjutnya terdakwa selipkan diplastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kotak rokok click warna ungu dan terdakwa letakkan di pagar rumah orang sekitar di Gang Srikandi Raya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Juni 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dilakukan pengujian ke LABFOR cab. Surabaya, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warnap utih dengan berat netto ±0,008 gram, **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNAIN (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNAIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kelayan A tepatnya di dalam Gang Srikandi Raya No.23 Rt.025 Rw.002 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah secara "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (*nol koma nol tiga*) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan nomor WA 0813-5134-6062 yang belakangan diketahui merupakan nomor terdakwa ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm), selanjutnya salah satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yaitu saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN, S.H. ditugaskan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Gas/16.e/VI/2025/Resnarkoba tertanggal 23 Juni 2025 dengan cara menghubungi nomor WA terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Setelah terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, terdakwa bersepakat bertemu dengan saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN di depan Gang Srikandi Raya, lalu terdakwa mengajak saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN berjalan masuk ke dalam gang untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di pagar rumah orang sekitar dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN yang mana pada saat itu terdakwa sempat menurunkan harga sabu menjadi Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN tetap meminta terdakwa mencarikan sabu sesuai pesanannya. Beberapa saat kemudian sekira pukul 17.35 Wita, sesaat saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN ingin menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RAHMADANI dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa:

- *1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram*
- *1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu*
- *1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil/WA 081351345062 dan No Imei 357203096820435*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Juni 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dilakukan pengujian ke LABFOR cab. Surabaya, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warnap utih dengan berat netto ±0,008 gram, **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa **ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNAIN (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmadani, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Polresta Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita, di Jalan Kelayan A tepatnya didalam Gg Srikandi Raya RT 025 RW 002, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan penangkapan terhadap Saksi Sahidin dan Saksi Robby Kurniawan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah saksi Sahidin di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat saksi dan rekan bahwa Terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Sehingga salah seorang rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli *(Undercoverbuy)*. Rekan saksi tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekan saksi tersebut kemudian sepakat bertemu di depan Gang Srikandi Raya yang ada di Jalan Kelayan A, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Saat bertemu dilokasi tersebut, Saksi Alpiani kemudian mengajak rekan saksi tersebut untuk masuk ke dalam Gang Srikandi Raya.
   - Bahwa saat bertemu rekan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu terselip diplastik kotak rokok Click wana ungu kepada rekan saksi namun rekan saksi protes karena merasa paket sabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkan terdakwa terlalu sedikit sabunya sehingga Terdakwa menurunkan harga sabu tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tetap bersikeras untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil memberi isyarat kepada Saksi dan rekan lainnya untuk mengamankan Terdakwa, sehingga belum sempat rekan saksi menyerahkan uang pembelian sabu, Terdakwa terlebih dahulu diamankan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu yang diserahkan Terdakwa kepada rekan saksi yang menyaar serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil/WA 081351345062 dan No Imei 357203096820435 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DA 6241 OP dengan Nomor rangka : MH1JFS116BK773029, nomor Mesin : JF51E1761654 yang digunakan oleh Terdakwa kelokasi pertemuan dengan rekan saksi yang menyamar;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai darimana ia memperoleh sabu tersebut, Ia mengaku memperoleh sabu tersebut dari dari pamannya sendiri yakni Saksi Sahidin melalui anak buah dari Saksi Sahidin yakni Saksi Robby Kurniawan. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah atau tempat keberadaan mereka, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sahidin dan Saksi Robby Kurniawan di rumah Saksi Sahidin yang beralamat di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dengan membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari Saksi Sahidin dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.15 Wita.
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Saksi Sahidin melalui Handphone yang kemudian memberitahukan Terdakwa agar nantinya bertransaksi sabunya dengan Saksi Robby Kurniawan yang rumahnya bersampingan saja dengan Saksi Sahidin. Sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi Robby Kurniawan lalu Saksi Robby Kurniawan yang melayani pembelian 1 (satu) paket sabu dari terdakwa yaitu dengan menerimakan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelian sabunya, lalu sesudah itu menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Saksi Sahidin dan kemudian setelah menerima sabunya dari Saksi Sahidin Saksi Robby Kurniawan kembali menemui terdakwa yang saat itu menunggu di depan rumahnya dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada terdakwa.

- Bahwa dari perbuatan menjual sabu tersebut rencananya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena saat itu rencananya ia menjual 1 (satu) paket sabu tadi hanya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedang ia membelinya dari Saksi Sahidin seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun ia belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut karena terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Polresta Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita, di Jalan Kelayan A tepatnya didalam Gg Srikandi Raya RT 025 RW 002, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan penangkapan terhadap Saksi Sahidin dan Saksi Robby Kurniawan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah saksi Sahidin di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat saksi dan rekan bahwa Terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Sehingga salah seorang rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembeli *(Undercoverbuy)*. Rekan saksi tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekan saksi tersebut kemudian sepakat bertemu di depan Gang Srikandi Raya yang ada di Jalan Kelayan A, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Saat bertemu dilokasi tersebut, Saksi Alpiani kemudian mengajak rekan saksi tersebut untuk masuk ke dalam Gang Srikandi Raya.

- Bahwa saat bertemu rekan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu terselip diplastik kotak rokok Click wana ungu kepada rekan saksi namun rekan saksi protes karena merasa paket sabu yang diserahkan terdakwa terlalu sedikit sabunya sehingga Terdakwa menurunkan harga sabu tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tetap bersikeras untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil memberi isyarat kepada Saksi dan rekan lainnya untuk mengamankan Terdakwa, sehingga belum sempat rekan saksi menyerahkan uang pembelian sabu, Terdakwa terlebih dahulu diamankan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu yang diserahkan Terdakwa kepada rekan saksi yang menyaar serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil/WA 081351345062 dan No Imei 357203096820435 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DA 6241 OP dengan Nomor rangka: MH1JFS116BK773029, nomor Mesin: JF51E1761654 yang digunakan oleh Terdakwa kelokasi pertemuan dengan rekan saksi yang menyamar;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai darimana ia memperoleh sabu tersebut, Ia mengaku memperoleh sabu tersebut dari dari pamannya sendiri yakni Saksi Sahidin melalui anak buah dari Saksi Sahidin yakni Saksi Robby Kurniawan. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah atau tempat keberadaan mereka, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sahidin dan Saksi Robby Kurniawan di rumah Saksi Sahidin yang beralamat di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RW 001 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dengan membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari Saksi Sahidin dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.15 Wita.
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Saksi Sahidin melalui Handphone yang kemudian memberitahukan Terdakwa agar nantinya bertransaksi sabunya dengan Saksi Robby Kurniawan yang rumahnya bersampingan saja dengan Saksi Sahidin. Sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi Robby Kurniawan lalu Saksi Robby Kurniawan yang melayani pembelian 1 (satu) paket sabu dari terdakwa yaitu dengan menerimakan uang pembelian sabunya, lalu sesudah itu menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Saksi Sahidin dan kemudian setelah menerima sabunya dari Saksi Sahidin Saksi Robby Kurniawan kembali menemui terdakwa yang saat itu menunggu di depan rumahnya dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada terdakwa.
- Bahwa dari perbuatan menjual sabu tersebut rencananya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena saat itu rencananya ia menjual 1 (satu) paket sabu tadi hanya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedang ia membelinya dari Saksi Sahidin seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun ia belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut karena terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Sahidin Als Daun Als Daut Bin Anang Musa (Alm)** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bersama dengan Saksi Robby Kurniawan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Saksi melalui pesan whatsapp pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.00 Wita, saat terdakwa berada dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Kelayan Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk menemui atau mengantarkan dan menyerahkan uang seperti biasa kepada Saksi Robby Kurniawan lalu Saksi menyiapkan paketan sabu siap jual yang seharga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi pilihkan yang isi lebih banyak. Saksi kemudian memanggil Saksi Robby Kurniawan dan memberitahukan kepada Saksi Robby Kurniawan bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang untuk membeli sabu, hingga akhirnya sekitar pukul 16.15 wita, Saksi Robby Kurniawan ada menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa uangnya sudah diterima dari Terdakwa sambil menyerahkan uangnya kepada sebesar Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Robby Kurniawan untuk diserahkan kepada Terdakwa tersebut
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wita tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Robby Kurniawan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram, 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152 yang seluruhnya adalah milik Saksi. sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Saksi dan saksi Robby Kurniawan beserta barang bukti diproses secara hukum.

- Bahwa Saksi memang biasanya menyuruh Saksi Robby Kurniawan untuk membantu terdakwa dalam menjual sabu dimana biasanya pembeli hanya menemui dan menyerahkan uang kepada Saksi Robby Kurniawan untuk membeli sabu, lalu Saksi Robby Kurniawan yang akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi kemudian Saksi menyiapkan dan menyerahkan sabu kepada Saksi Robby Kurniawan untuk diserahkannya kepada pembeli, sehingga Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli.
- Bahwa benar Saksi menerangkan memang ada memberi upah berupa uang kepada Saksi Robby Kurniawan tersebut dalam membantu Saksi menjual sabu tersebut, dimana biasanya terdakwa akan memberi upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap sabu yang terjual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa belum sempat ada memberikan upah dari beberapa hari sudah membantu terdakwa menjual sabu tersebut, walaupun terdakwa sudah berencana untuk memberinya upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas bantuannya beberapa hari membantu Saksi menjual sabu tersebut.
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Syamsul pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 10.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita, dan saat itu Saksi masing-masing membeli 1 (satu) paket atau bantal atau dengan ukuran seberat sekitar 3.3 (tiga koma tiga) gram masing-masing dengan harga yang sama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ia jual kepada Terdakwa merupakan bagian yang sama dengan 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang ditemukan dari rumah Saksi karena bersumber dari sabu yang sama yang ia dapatkan dari Sdr Syamsul;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi Robby Kurniawan Als Robby Bin Taufik dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah Saksi Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bersama dengan Saksi Sahidin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa dipanggil oleh Saksi Sahidin yang posisinya bersebelahan rumah saja dengan rumah Saksi, kemudian Saksi Sahidin menyuruh Saksi untuk menerimakan uang pembelian sabu dari Terdakwa dan Saksi iyakan, dan berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa diteras rumah Saksi, lalu Saksi pergi kedapur rumah Saksi Sahidin dan memanggilnya, lalu Saksi menyerahkan uang pembelian sabu dari Terdakwa tadi kepadanya, kemudian Saksi Sahidin juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi, lalu sesudah itu Saksi kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada Terdakwa di teras rumahnya, kemudian Terdakwa pergi dan sesudah itu Saksi santai di rumahnya, dan berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa dipanggil oleh istrinya Saksi Sahidin untuk mendownloadkan aplikasi WA yang hilang di Hpnya di dapur rumahnya, dan berselang sejam kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian dengan membawa Terdakwa kerumah Saksi Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana terdakwa II Robby Kukrniawan juga berada di dapur rumah tersebut, dan kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RTsetempat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan rumah tadi, dan di keranjang tumpukan plastik yang berada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock dan didalam kain wama hitam tersebut terbalut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos dan 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent, yang mana didalam bungkusan permen hexos tersebut berisikan 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram, sedangkan didalam kotak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening merk pepsodent tersebut berisikan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar tissu, dan pemilik barang bukti tersebut diakui adalah milik Saksi Sahidin, dan saat itu kepada petugas kepolisian Saksi mengakui bahwa memang ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) seperti yang di suruhkan oleh Saksi Sahidin kepada Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

- Bahwa Para Terdakwa saling bekerja sama memperjualbelikan sabu baru sekitar 1 (satu) minggu terakhir, dan dalam kurun waktu itu sudah sekitar 5 (lima) kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Sahidin yang pada pelaksanaan transaksinya melalui Saksi, serta dalam 1 (satu) hari Saksi bisa memperjualbelikan sabu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dengan upah yang Saksi dapatkan berkisar antara Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sahidin.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alpiani Als Alpi Bin Muhammad Kurnain (Alm)** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita, di Jl. Kelayan A tepatnya didalam Gg. Srikandi Raya Rt. 025 Rw. 002 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat penangkapan tersebut, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang Terdakwa serahkan kepada pembeli yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dengan menyelipkan sabu tersebut pada plastik kotak rokok click warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan No panggil / WA 081351345062 dan No Imei: 357203096820435 tersebut ditemukan petugas Kepolisian didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sabu yang disita dari Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari paman Terdakwa yakni Saksi Sahidin melalui perantara Saksi Robby Kurniawan sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sahidin dan Saksi Robby Kurniawan pada pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah Saksi Sahidin di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi Sadhidin dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi Sahidin mengatakan agar Terdakwa menemui Saksi Robby Kurniawan dirumahnya karena pembeliannya diserahkan Saksi Robby Kurniawan. Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi Robby Kurniawan di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang bersebelahan saja dengan rumah Saksi Sahidin. Saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Robby Kurniawan dan menyerahkan uang pembeliannya tersebut sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh menunggu di depan rumahnya sedangkan Saksi Robby Kurniawan menuju ke rumah Saksi Sahidin untuk mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut dan tidak berapa lama Saksi Robby Kurniawan kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi, yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.15 Wita. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa menyelipkannya diplastik kotak rokok click warna ungu dan Terdakwa bawa ke arah depan Gg Srikandi Raya namun masih berada didalam gangnya dan disekitaran tempat tersebut saksi meletakkan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan diplastik kotak rokok click warna ungu tadi di pagar rumah orang sekitar dan setelah itu Terdakwa menuju ke ponsel yang berada didepan Gg. Srikandi Raya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil / WA 081351345062 dan no Imei 357203096820435;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DA 6241 OP dengan Nomor rangka : MH1JFS116BK773029, nomor Mesin : JF51E1761654;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,008 gram, **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dan anggota kepolisian yang menyamar tersebut kemudian sepakat bertemu di depan Gang Srikandi Raya yang ada di Jalan Kelayan A, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Sahidin melalui pesan whatsapp dengan harga Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). Saksi Sahidin kemudian meminta Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menemui atau mengantarkan dan menyerahkan uang seperti biasa kepada Saksi Robby Kurniawan lalu Saksi Sahidin menyiapkan paketan sabu siap jual yang seharga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Ia pilihkan yang isi lebih banyak. Saksi Sahidin kemudian memanggil Saksi Robby Kurniawan dan memberitahukan kepada Saksi Robby Kurniawan bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang untuk membeli sabu, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Robby Kurniawan dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Robby Kurniawan diteras rumah Saksi Robby Kurniawan, lalu Saksi Robby Kurniawan pergi kedapur rumah Saksi Sahidin dan memanggilnya, lalu Saksi Robby Kurniawan menyerahkan uang pembelian sabu dari Terdakwa tadi kepadanya, kemudian Saksi Sahidin juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Robby Kurniawan, lalu sesudah itu Saksi Robby Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada Terdakwa di teras rumahnya, kemudian Terdakwa pergi dan menyerahkan sabu yang merupakan pesanan dari petugas polisi yang menyamar. Saat bertemu dilokasi yang disepakati, Terdakwa kemudian mengajak anggota kepolisian yang menyamar tersebut untuk masuk ke dalam Gang Srikandi Raya dan saat bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu terselip diplastik kotak rokok Click wana ungu namun petugas yang menyamar tersebut protes karena merasa paket sabu yang diserahkan terdakwa terlalu sedikit sabunya sehingga Terdakwa menurunkan harga sabu tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa diamankan sebelum petugas kepolisian tersebut menyerahkan uang pembelian sabu dan saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu yang diserahkan Terdakwa kepada rekan saksi yang menyaar serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil/WA 081351345062 dan No Imei 357203096820435 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DA 6241 OP dengan Nomor rangka: MH1JFS116BK773029, nomor Mesin: JF51E1761654 yang digunakan oleh Terdakwa kelokasi pertemuan dengan petugas yang menyamar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang kemudian disisihkan untuk kemudian dilakukan uji laboraturium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warnap utih dengan berat netto ±0,008 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"Setiap Orang;*
2. *"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Alpiani Als Alpi Bin Muhammad Kurnain (Alm)** yang diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dan anggota kepolisian yang menyamar tersebut kemudian sepakat bertemu di depan Gang Srikandi Raya yang ada di Jalan Kelayan A, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Sahidin melalui pesan whatsapp dengan harga Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). Saksi Sahidin kemudian meminta Terdakwa untuk menemui atau mengantarkan dan menyerahkan uang seperti biasa kepada Saksi Robby Kurniawan lalu Saksi Sahidin menyiapkan paketan sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

siap jual yang seharga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Ia pilihkan yang isi lebih banyak. Saksi Sahidin kemudian memanggil Saksi Robby Kurniawan dan memberitahukan kepada Saksi Robby Kurniawan bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang untuk membeli sabu, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Robby Kurniawan dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Robby Kurniawan diteras rumah Saksi Robby Kurniawan, lalu Saksi Robby Kurniawan pergi kedapur rumah Saksi Sahidin dan memanggilnya, lalu Saksi Robby Kurniawan menyerahkan uang pembelian sabu dari Terdakwa tadi kepadanya, kemudian Saksi Sahidin juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Robby Kurniawan, lalu sesudah itu Saksi Robby Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada Terdakwa di teras rumahnya, kemudian Terdakwa pergi dan menyerahkan sabu yang merupakan pesanan dari petugas polisi yang menyamar. Saat bertemu dilokasi yang disepakati, Terdakwa kemudian mengajak anggota kepolisian yang menyamar tersebut untuk masuk ke dalam Gang Srikandi Raya dan saat bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu terselip diplastik kotak rokok Click wana ungu namun petugas yang menyamar tersebut protes karena merasa paket sabu yang diserahkan terdakwa terlalu sedikit sabunya sehingga Terdakwa menurunkan harga sabu tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa diamankan sebelum petugas kepolisian tersebut menyerahkan uang pembelian sabu dan saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu yang diserahkan Terdakwa kepada rekan saksi yang menyaar serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil/WA 081351345062 dan No Imei 357203096820435 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DA 6241 OP dengan Nomor rangka: MH1JFS116BK773029, nomor Mesin: JF51E1761654 yang digunakan oleh Terdakwa kelokasi pertemuan dengan petugas yang menyamar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang kemudian disisihkan untuk kemudian dilakukan uji laboraturium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warnap utih dengan berat netto ±0,008 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum*;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpiani Als Alpi Bin Muhammad Kurnain (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual, membeli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alpiani Als Alpi Bin Muhammad Kurnain (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil / WA 081351345062 dan no Imei 357203096820435

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DA 6241 OP dengan Nomor rangka: MH1JFS116BK773029, nomor Mesin: JF51E1761654

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026 oleh Kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Sri Nuryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026 oleh oleh Kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Sri Nuryani, S.H., dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**
TTD	
Sri Nuryani, S.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)